



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ricky Noviyanto Bin Sugeng Hariyono**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /9 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006
Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ricky Noviyanto Bin Sugeng Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang berkantor di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20$, $\pm 0,28$, $\pm 0,29$, $\pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bendel klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang



berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat $\pm$ 1,03 (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat;
- 1 (satu) buah plastik pos Indonesia;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO pada Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Pos Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) melalui pesan *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket masing – masing seberat $\pm$ 1 (satu) gram sehingga total keseluruhan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa seberat $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga tiap poketnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan Terdakwa adalah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke Rekening Mandiri atas nama HERIANTO sedangkan untuk sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada saat narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah datang/diterima untuk menghubungi saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB pesanan narkotika jenis shabu milik Terdakwa datang yang mana dikirim dari Kantor Pos Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Kojen Kota Malang ke alamat Terdakwa di Jalan Pacar Kembang 6/9 , RT/RW. 007/006, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung bagi menjadi 16 (enam belas) poket yang Terdakwa jual tiap poketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkotika jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) poket dan tersisa sebanyak 4 (empat) poket plastik yang belum laku terjual. Serta dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :

a.4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total $\pm$ 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, masing – masing :

- 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm$ 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm$ 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm$ 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm$ 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Ditemukan di dalam dompet kecil warna hijau yang terletak di atas tempat tidur Terdakwa.

b.2 (dua) bendel plastik klip kosong;

c.1 (satu) buah timbangan elektrik;

d.1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;

Ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

e.1 (satu) buah ATM BCA;

Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa.

- Kemudian pada saat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP VIVO beserta simcard milik Terdakwa ditemukan pesan *whatsAap* yang dikirim oleh saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berisi foto resi dengan nomor resi P2310180039030, lalu saksi saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap nomor resi tersebut dan berlokasi di Pos Indonesia KCP Pagelaran Malang Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI menuju ke Pos Indonesia Jalan Merdeka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang untuk mengambil paketan tersebut yang mana pada waktu dibuka ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya;
- b. 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- c. 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat;
- d. 1 (satu) buah plastik Pos Indonesia;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08494/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,805$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,156$ gram.

Milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby



tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW, 007/006, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :
 - a. 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, masing – masing :
 - 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Ditemukan di dalam dompet kecil warna hijau yang terletak di atas tempat tidur Terdakwa.



- b. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- d. 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;

Ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

- e. 1 (satu) buah ATM BCA;

Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa.

- Kemudian pada saat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP VIVO beserta simcard milik Terdakwa ditemukan pesan *whatsAap* yang dikirim oleh saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berisi foto resi dengan nomor resi P2310180039030, lalu saksi saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap nomor resi tersebut dan berlokasi di Pos Indonesia KCP Pagelaran Malang Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI menuju ke Pos Indonesia Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang untuk mengambil paketan tersebut yang mana pada waktu dibuka ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya;
- b. 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- c. 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat;
- d. 1 (satu) buah plastik Pos Indonesia;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08494/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,805$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,156$ gram.

Milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. HERIANTO Alias HERI sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya seharga Rp. 200.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual sebanyak 12 (dua belas) paket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu, sehingga tersisa barang berupa 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20$, $\pm 0,28$, $\pm 0,29$, $\pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA ke rekening Mandiri an. HERIANTO, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa apabila sudah laku terjual semua;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, pertama sekira bulan September 2023, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak ± 1 (satu) gram kepada Sdr. HERIANTO Alias HERI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara dikirim di rumah di Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melalui Pos Indonesia dan sudah lunas, kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. HERIANTO Alias HERI dengan cara dikirim di rumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melalui Pos Indonesia membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. HERIANTO Alias HERI dengan cara dikirim di rumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melalui Pos Indonesia, membeli sebanyak ± 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram dan belum melakukan pembayaran;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang berada di rumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya saksi bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sedang sendirian di rumah, dilanjutkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20 \pm 0,28, \pm 0,29, \pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20, \pm 0,28, \pm 0,29, \pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya ditemukan didalam dompet kecil warna hijau, dan 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard tersebut ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa dirumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) buah ATM BCA ditemukan didalam dompet terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan semua barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

2. Saksi Tri Nofriyanto, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi memiliki keterangan yang sama dan dianggap dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. HERIANTO Alias HERI sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual sebanyak 12 (dua belas) paket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu, sehingga tersisa barang berupa 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi



Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20$, $\pm 0,28$, $\pm 0,29$, $\pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA ke rekening Mandiri an. HERIANTO, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa apabila sudah laku terjual semua;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, pertama sekira bulan September 2023, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak ± 1 (satu) gram kepada Sdr. HERIANTO Alias HERI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) dengan cara dikirim dirumah di Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melalui Pos Indonesia dan sudah lunas, kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. HERIANTO Alias HERI dengan cara dikirim di rumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melalui Pos Indonesia membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) per gram dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. HERIANTO Alias HERI dengan cara dikirim dikirim di rumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melalui Pos Indonesia, membeli sebanyak ± 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) pergram dan belum melakukan pembayaran;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang berada dirumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya saksi bersama dengan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sedang sendirian dirumah, dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20$ $\pm 0,28$, $\pm 0,29$, $\pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 2 (dua)



bendel klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20, \pm 0,28, \pm 0,29, \pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya ditemukan didalam dompet kecil warna hijau, dan 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard tersebut ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa dirumah Jalan Pacar Kembang 6/9-A RT/RW 007/006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) buah ATM BCA ditemukan didalam dompet terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan semua barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) melalui pesan *WhatsAap* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket masing – masing seberat ± 1 (satu) gram sehingga total keseluruhan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa seberat ± 2 (dua) gram dengan harga tiap poketnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan Terdakwa adalah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke Rekening Mandiri atas nama HERIANTO sedangkan untuk sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada saat narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah datang/diterima untuk menghubungi saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB pesanan narkoba jenis shabu milik Terdakwa datang yang mana dikirim dari Kantor Pos Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang ke alamat Terdakwa di Jalan Pacar Kembang 6/9, RT/RW. 007/006, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung bagi menjadi 16 (enam belas) poket yang Terdakwa jual tiap poketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) poket dan tersisa sebanyak 4 (empat) poket plastik yang belum laku terjual. Serta dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa: 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat total $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, masing – masing : 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya Ditemukan di dalam dompet kecil warna hijau yang terletak di atas tempat tidur Terdakwa, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard Ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA, Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa, selanjutnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP VIVO beserta simcard milik Terdakwa ditemukan pesan *whatsAap* yang dikirim oleh saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berisi foto resi dengan nomor resi P2310180039030, lalu saksi saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap nomor resi tersebut dan berlokasi di Pos Indonesia KCP Pagelaran Malang Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI menuju ke Pos Indonesia Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang untuk mengambil paketan tersebut yang mana pada waktu dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat, 1 (satu) buah plastik Pos Indonesia, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20$, $\pm 0,28$, $\pm 0,29$, $\pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bendel klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika



jenis Shabu dengan berat $\pm$ 1,03 (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat;
- 1 (satu) buah plastik pos Indonesia;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08494/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,805 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,089 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,085 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,068 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,035 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,074 gram. terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) melalui pesan *WhatsAap* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket masing – masing seberat $\pm$ 1 (satu) gram sehingga total keseluruhan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa seberat $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga tiap poketnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan Terdakwa adalah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah datang/diterima untuk menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB pesanan narkoba jenis shabu milik Terdakwa datang yang mana dikirim dari Kantor Pos Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang ke alamat Terdakwa di Jalan Pacar Kembang 6/9, RT/RW. 007/006, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung bagi menjadi 16 (enam belas) poket yang Terdakwa jual tiap poketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) poket dan tersisa sebanyak 4 (empat) poket plastik yang belum laku terjual. Serta dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa: 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat total $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, masing – masing : 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya Ditemukan di dalam dompet kecil warna hijau yang terletak di atas tempat tidur Terdakwa, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard Ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA, Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa, selanjutnya pada saat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP VIVO beserta simcard milik Terdakwa ditemukan pesan *whatsAap* yang dikirim oleh saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berisi foto resi dengan nomor resi P2310180039030, lalu saksi saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan terhadap nomor resi tersebut dan berlokasi di Pos Indonesia KCP Pagelaran Malang Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI menuju ke Pos Indonesia Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang untuk mengambil paketan tersebut yang mana pada waktu dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat, 1 (satu) buah plastik Pos Indonesia, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Ricky Noviyanto Bin Sugeng Hariyono. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Herianto Alias Heri Bin Alm Sukri (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) melalui pesan *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket masing – masing seberat ± 1 (satu) gram sehingga total keseluruhan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa seberat ± 2 (dua) gram dengan harga tiap poketnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan Terdakwa adalah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby



rupiah). Kemudian Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke Rekening Mandiri atas nama HERIANTO sedangkan untuk sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada saat narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah datang/diterima untuk menghubungi saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB pesanan narkoba jenis shabu milik Terdakwa datang yang mana dikirim dari Kantor Pos Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang ke alamat Terdakwa di Jalan Pacar Kembang 6/9 , RT/RW. 007/006, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung bagi menjadi 16 (enam belas) poket yang Terdakwa jual tiap poketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) poket dan tersisa sebanyak 4 (empat) poket plastik yang belum laku terjual. Serta dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- a. 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat total $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, masing – masing :
 - 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;



- 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Ditemukan di dalam dompet kecil warna hijau yang terletak di atas tempat tidur Terdakwa.

b. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

c. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

d. 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;

Ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

e. 1 (satu) buah ATM BCA;

Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa.

Kemudian pada saat saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP VIVO beserta simcard milik Terdakwa ditemukan pesan *whatsAap* yang dikirim oleh saksi HERIANTO alias HERI Bin Alm SUKRI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berisi foto resi dengan nomor resi P2310180039030, lalu saksi saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan pengecekan terhadap nomor resi tersebut dan berlokasi di Pos Indonesia KCP Pagelaran Malang Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI menuju ke Pos Indonesia Jalan Merdeka Selatan No. 5 Kauman Kec. Klojen Kota Malang untuk mengambil paketan tersebut yang mana pada waktu dibuka ditemukan barang berupa :

a. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya;

b. 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;

c. 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat;

d. 1 (satu) buah plastik Pos Indonesia;

e. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08494/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,805$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,156$ gram, Merupakan milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20$, $\pm 0,28$, $\pm 0,29$, $\pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bendel klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat;
- 1 (satu) buah plastik pos Indonesia;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dan merupakan barang dan alat terkait jual beli narkotika maka barang bukti harus Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Noviyanto Bin Sugeng Hariyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricky Noviyanto Bin Sugeng Hariyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,20$, $\pm 0,28$, $\pm 0,29$, $\pm 0,29$) gram serta berat keseluruhan $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
 - b. 2 (dua) bendel klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah ATM BCA;
 - f. 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcard;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram beserta bungkusnya;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat;
 - i. 1 (satu) buah plastik pos Indonesia;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)